BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE III
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ET D'INSTRUCTION DE LA VILLE DE BRUXELLES

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Procédures de Garde à Vue, Rôles des OPJ/APJ, Mandats, Perquisitions, Vices de Forme & Droits Inaliénables du Prévenu

CODE III – CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DE LA VILLE DE BRUXELLES

TABLE DES MATIÈRES ET STRUCTURE GÉNÉRALE

TITRE I – DES ACTEURS DE LA PROCÉDURE ET DES HABILITATIONS

- Article 01 : Rôles et compétences des APJ et OPJ de la Police de Bruxelles
- Article 02 : Contrôle judiciaire par le Procureur du Roi et le Juge d'Instruction

TITRE II – DE LA GARDE À VUE ET DU TRAITEMENT DES DÉTENUS

- Article 3 : Notification obligatoire des droits du prévenu (Droits Salduz / Assistance Avocat)
- Article 4 : Durée légale de garde à vue et obligation absolue d'alimentation (Eau / Nourriture)
- Article 5 : Accord préalable de l'OPJ pour toute privation de liberté
- Article 6 : Traitement digne, examen médical et interdiction des violences
- Article 7 : Interpellation et arrestation du prévenu
- Article 8 : Registre de garde à vue, prolongation et contrôle
- Article 9 : Fin de la garde à vue et décision du Parquet

TITRE III – DES ENQUÊTES, PERQUISITIONS ET SÉQUESTRATIONS

- Article 10 : Cadre des contrôles d'identité et de palpation de sécurité
- Article 11 : Perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels
- Article 12 : Saisie des preuves, scellés et confiscation matérielle des armes/stupéfiants
- Article 13 : Saisie des véhicules et mise en fourrière administrative
- Article 14 : Constatation des infractions, plaintes et procès-verbal initial
- Article 15 : Scène de crime et préservation des preuves
- Article 16 : Auditions des victimes et des témoins
- Article 17 : Interrogatoire du prévenu et procès-verbal d'audition
- Article 18 : Formalités des saisies lors d'un contrôle ou d'une interpellation
- Article 19 : Fouilles corporelles, fouilles de véhicules et consultation de téléphones

TITRE IV – DES MANDATS JUDICIAIRES ET DES MANDATS D'ARRÊT

- Article 20 : Délivrance des mandats de recherche, de perquisition et de dématérialisation
- Article 21 : Forme, validité et exécution des mandats
- Article 21 bis : Mandat d'amener
- Article 22 : Interception, consultation de communications et réquisition de données
- Article 22 bis : Géolocalisation
- Article 23 : Déroulement des perquisitions
- Article 24 : Exécution du mandat d'arrêt, recherche et évadés

TITRE V – DE L'INSTRUCTION, DU RENVOI ET DES SUITES DE LA PROCÉDURE

- Article 30 : Saisine du Juge d'Instruction et ouverture de l'instruction
- Article 31 : Actes d'instruction et rôle du Juge d'Instruction
- Article 32 : Première comparution et inculpation
- Article 33 : Détention préventive, liberté provisoire et contrôle judiciaire
- Article 34 : Clôture de l'instruction : non-lieu ou renvoi
- Article 35 : Citation et comparution devant la juridiction de jugement
- Article 36 : Droits de la défense et de la victime pendant la procédure
- Article 37 : Articulation avec le jugement, les recours et l'exécution des peines
- Article 38 : Amende forfaitaire et règlement des contraventions
- Article 38 bis : Plaider-coupable (transaction pénale)
- Article 39 : Prescription de l'action publique

TITRE VI – DES VICES DE FORME ET NULLITÉS DE PROCÉDURE

- Article 40 : Causes d'annulation de la procédure et vice de forme (Dépassement de durée, absence d'accord OPJ, non-respect des droits)
- Article 41 : Effets de l'annulation : Libération immédiate et restitution des biens
- Article 42 : Écartement des preuves irrégulières et soulèvement des nullités
- Article 43 : Causes complémentaires de nullité
- Article 44 : Régularisation des irrégularités mineures
- Article 45 : Responsabilité de l'agent et recours de la personne lésée

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES CODES I ET II

- Article 50 : Primauté de la Constitution
- Article 51 : Articulation avec le Code I : droits fondamentaux dans la procédure
- Article 52 : Articulation avec le Code II : qualification, peines et mesures complémentaires
- Article 53 : Procédure pendant l'état d'urgence
- Article 54 : Délais et computation
- Article 54 bis : Forme écrite et signature des demandes et décisions
- Article 55 : Rapport d'usage de la force

TITRE VIII – COMPLÉMENTS SUR LA GARDE À VUE, L'AVOCAT ET LES DROITS DU PRÉVENU

- Article 60 : Assistance de l'avocat
- Article 61 : Conditions de rétention de la personne retenue
- Article 62 : Personne retenue blessée ou malade
- Article 63 : Vérification d'identité
- Article 64 : Procédure visant un agent public
- Article 65 : Avocat commis d'office et aide juridictionnelle

TITRE I – DES ACTEURS DE LA PROCÉDURE ET DES HABILITATIONS

Article 01 – Rôles et compétences des APJ et OPJ de la Police de Bruxelles

1. Agent de Police Judiciaire (APJ) : Habilité à constater les infractions (Code II), à établir des procès-verbaux, à procéder à des interpellations sur le fait qualifié et à exécuter les consignes des officiers (Code IV).
2. Officier de Police Judiciaire (OPJ) : Habilité à diriger les enquêtes, notifier les gardes à vue, autoriser les rétentions, valider les procès-verbaux et solliciter des mandats auprès des magistrats du Parquet (Code V).
3. Sauf application de l'alinéa 4, aucun agent non habilité OPJ ne peut ordonner ou valider de lui-même une privation de liberté prolongée au-delà du contrôle d'identité strict.
4. Absence d'OPJ en service. En l'absence de tout OPJ en service, l'APJ de rang le plus élevé présent assume, sous sa propre responsabilité, les actes urgents réservés à l'OPJ : la notification et le début de la garde à vue, la validation d'une rétention et la validation des procès-verbaux. Il avise un OPJ dès la prise de service du premier OPJ, qui régularise l'acte ou y met fin. Les mandats, les opérations spéciales et la prolongation de la garde à vue restent réservés aux OPJ. Tant qu'au moins un OPJ est en service, l'APJ ne peut pas se substituer à lui.

Article 02 – Contrôle judiciaire par le Procureur du Roi et le Juge d'Instruction

1. Le Procureur du Roi et ses substituts contrôlent l'exercice des missions de police judiciaire menées sur le territoire de Bruxelles (Code I, Art. 22).
2. Toute garde à vue faisant suite à un délit majeur (Section C) ou crime (Section D - Code II) doit être signalée au Parquet dans les meilleurs délais.
3. Le Juge d'Instruction est seul compétent pour délivrer des mandats d'arrêt pénitentiaires ou ordonner des perquisitions hors flagrant délit.
4. Le Procureur du Roi et ses substituts sont joignables vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre par Radio D Justice (Code V, Art. 55 bis).

TITRE II – DE LA GARDE À VUE ET DU TRAITEMENT DES DÉTENUS

Article 3 – Notification obligatoire des droits du prévenu

Dès le début de toute privation de liberté (arrestation ou placement en garde à vue), sans délai et au plus tard à l'arrivée au poste, l'agent ou l'OPJ est dans l'obligation formelle de notifier au prévenu l'ensemble de ses droits constitutionnels (Code I, Art. 11 et 13 ; Code II, Art. 8) :
1. Le droit de connaître immédiatement le motif de son interpellation et les articles du Code II reprochés.
2. Le droit de garder le silence, toute déclaration pouvant être retenue contre lui.
3. Le droit d'être assisté par un Avocat dès le début de la procédure (Code V).
4. Le droit de demander un examen médical s'il présente des blessures physiques.
5. Le droit d'informer un proche ou son employeur (Code VII) de sa rétention.

Article 4 – Durée légale de garde à vue et obligation d'alimentation

1. Durée de rétention : La durée de la garde à vue en poste de police est strictement calibrée sur le temps nécessaire au traitement du dossier, ne pouvant excéder les plafonds de détention provisoire fixés au Code II (3 à 45 mois de prison).
2. Obligation absolue d'alimentation : Tout individu placé sous les verrous de la Police de Bruxelles doit obligatoirement se voir proposer de l'eau et de la nourriture s'il en formule la demande. Le refus caractérisé de fournir de l'eau ou des vivres constitue une violation grave des droits fondamentaux (Code I, Art. 10 et 30).

Article 5 – Accord préalable de l'OPJ pour toute privation de liberté

1. Aucun individu ne peut être maintenu en cellule de rétention sans l'accord explicite et préalable d'un Officier de Police Judiciaire (OPJ) présent ou saisi du dossier.
2. L'absence d'accord formel d'un OPJ rend la détention totalement illégale (Code II, Art. D.02 et D.67 - Séquestration / Détention arbitraire) et entraîne un vice de forme immédiat (Art. 40).

Article 6 – Traitement digne, examen médical et interdiction des violences

1. Tout prévenu doit être traité avec humanité et respect de sa dignité humaine (Code I, Art. 10 et 30).
2. Les violences illégitimes, bousculades inutiles, insultes ou actes d'humiliation commis par des policiers font l'objet de poursuites pénales (Code II, Art. 9, C.49 et D.06) et de sanctions disciplinaires immédiates (Code IV, Art. 82 à 84).

Article 7 – Interpellation et arrestation du prévenu

1. L'interpellation est possible sur le fait (flagrant délit), en exécution d'un mandat d'arrêt (Art. 21) ou en cas de soupçons sérieux portant sur un délit majeur ou un crime (Code II, Section C & D). L'agent annonce sa qualité, indique l'infraction reprochée et relève

l'heure de l'arrestation. L'annonce de la privation de liberté n'ouvre pas la garde à vue : celle-ci commence au placement en cellule de rétention, après validation de l'OPJ (Art. 5), et l'heure de ce placement est inscrite au registre (Art. 8). Le délai entre l'arrestation et le placement en cellule est aussi bref que possible et l'heure de l'arrestation est conservée au procès-verbal.
2. La force employée doit être strictement nécessaire et proportionnée à la résistance rencontrée. Le menottage est autorisé pour la sécurité de l'agent et du prévenu et n'est maintenu que tant que le risque le justifie.
3. Dès l'arrestation, les droits de l'Article 3 sont notifiés et un OPJ est avisé pour validation de la rétention (Art. 5).

Article 8 – Registre de garde à vue, prolongation et contrôle

1. Toute garde à vue est inscrite au registre : identité du prévenu, heure de début (placement en cellule), heure de l'arrestation, motif, OPJ responsable, notification des droits (Art. 3), repas et soins prodigués (Art. 4 et 6).
2. La garde à vue ne peut être prolongée au-delà du temps initialement nécessaire qu'avec l'accord de l'OPJ responsable, sans jamais dépasser les plafonds fixés à l'Article 4.
3. Le Procureur du Roi est informé de toute prolongation concernant un délit majeur ou un crime (Art. 2). Il peut à tout moment ordonner la libération du prévenu ou son transfert.

Article 9 – Fin de la garde à vue et décision du Parquet

1. À l'issue de la garde à vue, et après avis au Parquet, l'une des suites suivantes est décidée :
a) libération sans poursuite (classement sans suite) lorsque l'infraction n'est pas caractérisée ou que les preuves sont insuffisantes ;
b) libération avec convocation devant le Tribunal de Police ou le Tribunal Correctionnel (Code V, Art. 2) pour les contraventions et les délits ne nécessitant pas d'instruction ;
c) règlement par amende forfaitaire, lorsque le Code II le prévoit pour l'infraction constatée ;
d) déferrement devant le Juge d'Instruction pour les délits majeurs complexes et les crimes (Art. 30).
2. En tout état de cause, les amendes et contraventions administratives constatées sont formellement notifiées au prévenu dès la phase initiale au poste, indépendamment de la décision finale du Procureur du Roi quant à sa détention.
3. La décision est notifiée au prévenu, consignée au registre de garde à vue et versée au dossier.
4. Audition par le Parquet. Lorsqu'un dossier concernant un délit majeur ou un crime n'a pas été transmis au Parquet par l'OPJ, ou ne l'a pas été à temps ou de façon complète, le Procureur du Roi ou son substitut peut, avant de décider des suites, entendre en personne le prévenu s'il l'estime nécessaire. Les droits de l'Article 3 lui sont rappelés. Il peut demander un avocat (Art. 60) et se taire. L'audition est consignée dans un procès-verbal relu et signé par le prévenu (Art. 17, al. 2). Elle ne remplace pas l'interrogatoire mené par l'OPJ : elle permet seulement au Parquet de savoir si des suites doivent être données à l'affaire. Le Parquet en informe l'OPJ responsable.

TITRE III – DES ENQUÊTES, PERQUISITIONS ET SÉQUESTRATIONS

Article 10 – Cadre des contrôles d'identité et de palpation de sécurité

1. La Police de Bruxelles peut procéder au contrôle d'identité de toute personne pour prévenir une atteinte à l'ordre public ou en cas de suspicion d'infraction (Code IV).
2. La palpation de sécurité est exclusivement destinée à vérifier l'absence d'armes ou d'objets dangereux (Code II, Art. C.02 et C.22 à C.24). Elle doit être réalisée par un agent du même sexe dès que les conditions opérationnelles le permettent. À défaut d'agent du même sexe sur place, la palpation peut être faite par un agent de l'autre sexe, uniquement sur les vêtements, en présence d'un témoin (autre agent ou tiers) et avec mention au procès-verbal.

Article 11 – Perquisitions au domicile et dans les locaux professionnels

1. Aucune perquisition ou fouille de lieu privé (domicile, siège d'entreprise - Code VII) ne peut être effectuée sans un mandat écrit signé par un Juge d'Instruction (Code I, Art. 12).
2. Exception du Flagrant Délit : La perquisition sans mandat préalable est autorisée uniquement si les policiers poursuivent un suspect en fuite ou constatent un crime ou délit grave commis à l'instant même (Code II, Section C & D).

Article 12 – Saisie des preuves, scellés et confiscation matérielle

1. Les armes prohibées (Code II, Art. C.02, C.22 à C.24 et D.08 à D.10), produits stupéfiants (Code II, Art. B.06, C.06 et C.20), objets volés ou argent sale (Code II, Art. C.10 et C.39) découverts lors d'une procédure font l'objet d'une saisie matérielle immédiate sous scellés.
2. Les objets inventoriés doivent être enregistrés dans le registre officiel des preuves.
3. Les formalités, les délais de conservation, la restitution et la destruction des biens saisis suivent les Articles 11 à 14 du Code II. La saisie est consignée sur procès-verbal remis à la personne (Art. 18).
4. Un bien saisi sans scellés ni inventaire ne peut être produit comme preuve (Art. 43).

Article 13 – Saisie des véhicules et mise en fourrière administrative

Tout véhicule ayant servi à la commission d'un délit (délit de fuite, refus d'obtempérer, rodéo, trafic) ou dépourvu d'assurance/permis valide peut être saisi et placé immédiatement en fourrière administrative aux frais du propriétaire (Code VIII).

Les formalités, la durée, les frais et la restitution relèvent des Articles 15 à 17 du Code II ; la fourrière judiciaire est régie par l'Article 16 du même Code.

Article 14 – Constatation des infractions, plaintes et procès-verbal initial

1. Une infraction parvient à la connaissance de la police par constatation directe, plainte de la victime, dénonciation d'un tiers ou découverte à l'occasion d'un contrôle. Toute plainte doit être enregistrée.
2. Le flagrant délit désigne l'infraction en train de se commettre ou venant de se commettre, ainsi que le cas de l'auteur poursuivi par la clameur publique ou trouvé en possession d'objets laissant penser qu'il vient de la commettre.
3. L'APJ ou l'OPJ dresse un procès-verbal initial indiquant la date, l'heure, le lieu, les faits, les personnes impliquées et les éléments saisis. Ce procès-verbal est validé par un OPJ (Art. 1) puis transmis au Parquet.

Article 15 – Scène de crime et préservation des preuves

1. Le premier agent arrivé sur les lieux porte secours aux victimes, sécurise un périmètre et empêche toute altération des indices.
2. Nul ne peut pénétrer dans le périmètre ni toucher aux éléments sans l'autorisation de l'OPJ, qui dirige les constatations. Les photographies, relevés et prélèvements sont consignés au procès-verbal.
3. Les éléments recueillis sont saisis et placés sous scellés (Art. 12), puis présentés à l'audience (Code V, Art. 22).

Article 16 – Auditions des victimes et des témoins

1. Les victimes et les témoins sont entendus par un APJ ou un OPJ. Leur audition est consignée dans un procès-verbal relu et signé par la personne entendue.
2. Le témoin n'est pas privé de liberté et peut quitter les lieux à l'issue de son audition. S'il apparaît comme suspect en cours d'audition, il est traité comme prévenu et ses droits lui sont notifiés (Art. 3).
3. Le faux témoignage et les menaces ou pressions exercées sur un témoin sont poursuivis conformément au Code II.

Article 17 – Interrogatoire du prévenu et procès-verbal d'audition

1. L'interrogatoire du prévenu est dirigé par un OPJ et n'a lieu qu'après la notification de ses droits (Art. 3). Si le prévenu demande un avocat, l'interrogatoire est suspendu jusqu'à son arrivée, sauf renonciation expresse consignée au procès-verbal ou carence constatée selon l'Article 60.
2. Le procès-verbal d'audition mentionne l'heure de début et de fin, les pauses, les repas fournis (Art. 4), les questions posées et les réponses données. Il est relu et signé par le prévenu. Un refus de signer est mentionné.
3. Le silence du prévenu ne peut être interprété comme un aveu. Les aveux obtenus par la violence ou la contrainte sont frappés de nullité (Art. 40).

Article 18 – Formalités des saisies lors d'un contrôle ou d'une interpellation

1. Toute saisie opérée au cours d'un contrôle, d'une interpellation ou d'une perquisition suit les formalités des Articles 11 à 14 du Code II : procès-verbal immédiat, inventaire et scellés.
2. Le bien saisi est déposé sans délai au service de conservation des pièces à conviction. Aucun agent ne peut l'utiliser, le consommer ni en disposer (Code II, Art. C.53).
3. Un bien détenu légalement et sans lien avec l'infraction n'est pas saisi ; les effets personnels sont consignés puis restitués à la libération (Code II, Art. 12, al. 5).
4. Une saisie irrégulière est nulle et le bien est restitué sans délai (Art. 41 et 43).

Article 19 – Fouilles corporelles, fouilles de véhicules et consultation de téléphones

1. La palpation de sécurité reste régie par l'Article 10. La fouille corporelle approfondie n'est possible qu'après une arrestation, sur décision d'un OPJ consignée au procès-verbal, par un agent du même sexe, à l'abri des regards, dans le respect de la dignité (Code I, Art. 10). À défaut d'agent du même sexe, la fouille peut être faite par un agent de l'autre sexe, uniquement en présence d'un témoin et avec mention au procès-verbal, l'OPJ consignant les raisons.
2. Le véhicule peut être fouillé sur la voie publique sur le fait, en cas de soupçons sérieux d'infraction ou avec l'accord du conducteur. Un véhicule situé dans un lieu privé est assimilé au domicile (Art. 11).
3. Le téléphone et les communications privées ne peuvent être consultés que sur ordonnance motivée d'un Juge d'Instruction (Code I, Art. 17 ; Art. 22), sauf accord exprès de la personne consigné au procès-verbal. Toute consultation illégale est punie par l'Article B.64 du Code II. La saisie et la fouille d'un téléphone suivent l'Article 22, alinéa 5.
4. Chaque fouille est proportionnée à son objet et consignée au procès-verbal.

TITRE IV – DES MANDATS JUDICIAIRES ET DES MANDATS D'ARRÊT

Article 20 – Délivrance des mandats de recherche et de perquisition

1. Les mandats d'arrêt, de recherche ou de perquisition sont rédigés et visés par un Magistrat ou un Juge d'Instruction.
2. Le mandat doit comporter l'identité ou le signalement du suspect, l'adresse exacte du lieu ciblé et la qualification des infractions reprochées (Code II).
3. Le Juge d'Instruction fixe l'étendue de la perquisition : elle peut aller de l'ensemble des lieux visés à une seule pièce, un véhicule ou un objet. Les agents s'en tiennent strictement à ce que le mandat autorise.

Article 21 – Forme, validité et exécution des mandats

1. Tout mandat est écrit, daté et signé. Il mentionne les éléments de l'Article 20, alinéa 2, ainsi que sa durée de validité.
2. Un mandat de perquisition ou de recherche est valable sept (7) jours réels, renouvelables par décision motivée. Un mandat d'arrêt reste valable jusqu'à son exécution ou sa levée.
3. L'agent présente le mandat ou en donne lecture et en remet copie à la personne ; le mandat est annexé au procès-verbal.
4. Le mandat ne vaut que pour la personne, les faits et les lieux qu'il vise. Les saisies sans lien avec ces faits ne sont possibles qu'en cas de flagrant délit.
5. Un mandat non conforme ou périmé entraîne la nullité des actes accomplis (Art. 43).

Article 21 bis – Mandat d'amener

1. Le Juge d'Instruction peut délivrer un mandat d'amener contre toute personne dont la présence est nécessaire à l'enquête ou à l'instruction, notamment lorsqu'elle refuse de se présenter à une convocation ou ne peut être jointe.
2. Le mandat est écrit, daté et signé. Il mentionne l'identité ou le signalement de la personne, les faits en cause et sa durée de validité : sept (7) jours réels, renouvelables par décision motivée (Art. 20 et 21).
3. La personne est conduite sans délai devant l'OPJ ou le magistrat désigné. Ses droits lui sont notifiés dès l'exécution (Art. 3) et son avocat peut l'assister (Art. 17). Elle n'est retenue que le temps nécessaire à son audition, selon les règles de la garde à vue (Art. 4 et 8).
4. L'exécution suit les règles de l'interpellation (Art. 7) ; le mandat est présenté ou lu à la personne et annexé au procès-verbal (Art. 21, al. 3). Un mandat d'amener non conforme ou périmé entraîne la nullité des actes accomplis (Art. 43).

Article 22 – Interception, consultation de communications et réquisition de données

1. L'interception, la consultation ou la saisie de communications privées (téléphone, messages, comptes) exige une ordonnance motivée du Juge d'Instruction (Code I, Art. 17 ; Code II, Art. B.64).
2. Elle n'est possible que pour un délit majeur ou un crime (Code II, Sections C et D). L'ordonnance précise la ligne ou le compte visé, les infractions recherchées et une durée maximale de sept (7) jours réels, renouvelable par décision motivée.
3. Les données sans lien avec l'infraction sont détruites. Les échanges entre une personne et son avocat ou son médecin ne peuvent jamais être exploités (Code II, Art. B.59).
4. Les données recueillies sont placées sous scellés et inventoriées (Code II, Art. 12).
5. La saisie et la fouille d'un téléphone ou d'un autre appareil de la personne visée exigent la même ordonnance motivée, sauf accord exprès de la personne consigné au procès-verbal (Art. 19, al. 3). Elles valent sept (7) jours réels, renouvelables par décision motivée, ne portent que sur l'appareil désigné et restent strictement dans le cadre du dossier : ce qui est étranger aux faits n'est pas exploité et est détruit. Tout est consigné au procès-verbal et placé sous scellés (Art. 19, al. 3).

Article 22 bis – Géolocalisation

1. La géolocalisation d'une personne, d'un téléphone, d'un véhicule ou de tout autre appareil identifié touche à la vie privée : elle exige une ordonnance motivée du Juge d'Instruction, qui en apprécie librement la nécessité et la proportionnalité, ou l'accord exprès de la personne consigné au procès-verbal. Sans l'un ou l'autre, elle est interdite (Code I, Art. 17).
2. Elle n'est possible que pour un délit majeur ou un crime (Code II, Sections C et D). L'ordonnance précise la personne ou l'appareil visé, les faits recherchés et une durée maximale de sept (7) jours réels, renouvelable par décision motivée.
3. Elle n'est pas réservée au cas où la personne refuse de se présenter : c'est le Juge d'Instruction qui décide de son utilité.
4. Les données sans lien avec l'infraction sont détruites. Les opérations sont consignées au procès-verbal et les données recueillies placées sous scellés (Art. 22, al. 3 et 4). Une géolocalisation sans ordonnance est nulle (Art. 43).

Article 23 – Déroulement des perquisitions

1. La perquisition peut être exécutée sans la présence de l'occupant ni d'un témoin. L'absence de l'occupant est mentionnée au procès-verbal.
2. Elle se limite aux lieux, aux objets et à l'étendue fixés par le mandat (Art. 20, al. 3), de manière proportionnée. Les dégâts inutiles ouvrent droit à indemnisation (Code VI).
3. Un procès-verbal et un inventaire sont dressés sur place ; les saisies suivent les Articles 11 à 14 du Code II. Une copie est remise à l'occupant ou, s'il est absent, laissée sur place.
4. Pour les locaux d'un avocat, d'un médecin ou d'un magistrat, la perquisition a lieu en présence du Juge d'Instruction ou de son délégué, dans le respect du secret professionnel (Code II, Art. B.59). Pour le cabinet d'un avocat, le bâtonnier ou, avant la création de

l'Ordre, le Premier Président est également présent (Code V, Art. 45, al. 4).
5. Les perquisitions sans mandat sont limitées au flagrant délit défini à l'Article 11, alinéa 2 (Code I, Art. 12).

Article 24 – Exécution du mandat d'arrêt, recherche et évadés

1. L'agent qui exécute un mandat d'arrêt annonce sa qualité, notifie les droits de l'Article 3 et avise un OPJ. La personne arrêtée est présentée au Juge d'Instruction dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures.
2. Un évadé ou un fugitif peut être repris sur-le-champ sans nouveau mandat (Code II, Art. C.47, D.04 et D.60) puis remis au Parquet.
3. Le mandat prend fin à son exécution, à la remise en liberté ou sur décision du juge.

TITRE V – DE L'INSTRUCTION, DU RENVOI ET DES SUITES DE LA PROCÉDURE

Article 30 – Saisine du Juge d'Instruction et ouverture de l'instruction

1. Pour les délits majeurs complexes et les crimes, le Procureur du Roi saisit le Juge d'Instruction par réquisitoire. La victime peut également le saisir en se constituant partie civile.
2. Le Juge d'Instruction ne peut instruire que les faits dont il est saisi.
3. Le dossier d'instruction comprend les procès-verbaux, auditions, saisies, rapports d'expertise et pièces transmis par la police (Art. 14 à 17).

Article 31 – Actes d'instruction et rôle du Juge d'Instruction

1. Le Juge d'Instruction instruit à charge et à décharge. Il entend les témoins et les inculpés, organise des confrontations, ordonne les perquisitions (Art. 11), les saisies (Art. 12), les expertises (Code V, Art. 21) et délivre les mandats (Art. 20 et 21).
2. Il peut déléguer des actes d'enquête à un OPJ par commission rogatoire, sous son contrôle.
3. Toute partie peut demander l'accomplissement d'actes complémentaires. Le refus du Juge d'Instruction doit être motivé.

Article 32 – Première comparution et inculpation

1. Le prévenu déféré est présenté au Juge d'Instruction, qui vérifie son identité, lui notifie les faits reprochés et ses droits (Art. 3) et recueille ses déclarations en présence de son avocat.
2. Le Juge d'Instruction inculpe le prévenu lorsqu'il existe des indices sérieux de culpabilité. À défaut, il ordonne sa remise en liberté.

Article 33 – Détention préventive, liberté provisoire et contrôle judiciaire

1. Le Juge d'Instruction peut délivrer un mandat d'arrêt (Art. 21) lorsque la gravité des faits, le risque de fuite, le risque de destruction de preuves, la pression sur des témoins ou le risque de récidive l'exigent. La détention préventive ne peut excéder les plafonds fixés au Code II.
2. Il peut, à la place, laisser l'inculpé en liberté sous contrôle judiciaire : obligation de pointage, interdiction de contact avec la victime ou les témoins, interdiction de territoire, bracelet électronique ou caution.
3. L'inculpé ou son avocat peut demander la mise en liberté à tout moment. La décision est motivée et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour d'Appel (Code V).

Article 34 – Clôture de l'instruction : non-lieu ou renvoi

1. Lorsque l'instruction est terminée, le dossier est communiqué au Procureur du Roi pour ses réquisitions.
2. S'il n'existe pas de charges suffisantes, un non-lieu est prononcé : l'inculpé est remis en liberté et les biens saisis non confisqués lui sont restitués (Art. 41).
3. S'il existe des charges suffisantes, l'affaire est renvoyée devant le Tribunal de Police pour les infractions routières, devant le Tribunal Correctionnel pour les délits et les crimes, ou devant la Cour d'Assises pour les crimes qui lui sont réservés (Code V, Art. 2, 3 et 7).

Article 35 – Citation et comparution devant la juridiction de jugement

1. Le prévenu est cité à comparaître par un acte indiquant les faits, leur qualification (Code II), la date, l'heure et la juridiction compétente. Le prévenu détenu est transféré à l'audience.
2. Les parties civiles, les témoins et les experts sont convoqués dans les mêmes formes.
3. Pour les délits simples constatés en flagrant délit et dont les preuves sont réunies, le Procureur du Roi peut recourir à une procédure accélérée devant le Tribunal Correctionnel.

Article 36 – Droits de la défense et de la victime pendant la procédure

1. Le prévenu ou l'inculpé est présumé innocent. Son avocat a accès au dossier dès l'inculpation et peut demander des actes d'enquête.
2. La victime est informée des suites données à sa plainte et peut se constituer partie civile pour obtenir réparation.

Article 37 – Articulation avec le jugement, les recours et l'exécution des peines

1. À partir du renvoi, la procédure se poursuit devant la juridiction de jugement selon le Code V : audience (Art. 10 à 13), preuves (Art. 20 à 22) et jugement (Art. 30).

2. Les voies de recours (appel, pourvoi en cassation) et l'exécution des peines, y compris leurs aménagements, relèvent du Code V (Art. 31 à 33).

Article 38 – Amende forfaitaire et règlement des contraventions

1. Pour une contravention de la Section A du Code II, l'agent peut notifier une amende forfaitaire comprise dans la fourchette prévue (Code II, Art. 1, al. 3). L'avis est remis avec copie à la personne.
2. Le paiement dans les sept (7) jours réels éteint l'action publique et n'ouvre pas de casier judiciaire (Code II, Art. 2).
3. La personne peut contester l'amende devant le Tribunal de Police dans le même délai (Code V). À défaut de paiement et de contestation, le Parquet peut la citer (Art. 35).
4. Les mesures complémentaires (fourrière, retrait de permis) s'appliquent indépendamment du paiement (Code II, Art. 15 à 17).
5. Les amendes constatées sont notifiées dès la phase initiale, conformément à l'Article 9, alinéa 2.

Article 38 bis – Plaider-coupable (transaction pénale)

1. Pour les infractions des Sections A, B et C du Code II (jamais la Section D), le prévenu assisté de son avocat (Art. 60) peut reconnaître les faits devant le Parquet : c'est le plaider-coupable.
2. Le Procureur du Roi lui propose alors une peine, qui ne dépasse pas la moitié du maximum de la fourchette prévue par le Code II (Code II, Art. 1).
3. Le prévenu dispose de vingt-quatre (24) heures pour accepter ou refuser. S'il refuse, sa reconnaissance des faits ne peut pas être utilisée contre lui au procès.
4. Le juge homologue l'accord à une audience brève. Il peut refuser de l'homologuer ; l'affaire suit alors la procédure ordinaire (Code V, Art. 7).
5. La victime est informée et conserve son droit à réparation (Code V, Art. 64).
6. La condamnation homologuée est inscrite au casier judiciaire (Code V, Art. 37) et éteint l'action publique.

Article 39 – Prescription de l'action publique

1. L'action publique se prescrit par sept (7) jours pour les contraventions (Section A), quatorze (14) pour les délits mineurs (Section B), trente (30) pour les délits majeurs (Section C) et soixante (60) pour les crimes (Section D) (Code II, Art. 2).
2. Le délai court à compter du jour des faits. Pour une infraction continue (séquestration, prise d'otage, trafic en cours), il court à compter du jour où elle cesse. Pour une infraction dissimulée (fraude, corruption, blanchiment), il court à compter du jour où les faits sont découverts par le Parquet, la Police ou la victime, sans pouvoir dépasser le double du délai normal.
3. Sont imprescriptibles les crimes réservés à la Cour d'Assises (Code V, Art. 3, al. 4), notamment le meurtre, l'assassinat, la torture, la tuerie de masse, le terrorisme et la haute trahison (Code II, Art. D.06, D.07, D.22, D.25, D.29, D.70 et D.74), ainsi que leur tentative et leur complicité.
4. Suspension : le délai est suspendu lorsque l'auteur est inconnu et qu'une enquête est ouverte, lorsqu'il est en fuite, ou lorsque la victime ne peut pas agir (mineure, dans le coma). Il reprend à la fin de la cause de suspension.
5. Interruption : tout acte d'enquête, d'instruction ou de poursuite interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai complet. Le total ne peut dépasser le triple du délai initial, sauf pour les crimes imprescriptibles.
6. Prescription de la peine : la peine prononcée définitivement et non exécutée se prescrit par le double du délai de prescription de l'infraction. Les peines des crimes imprescriptibles ne se prescrivent pas.
7. La juridiction constate l'extinction de l'action publique ; la prescription ne rend pas la procédure nulle.

TITRE VI – DES VICES DE FORME ET NULLITÉS DE PROCÉDURE

Article 40 – Causes d'annulation de la procédure et vice de forme

Constitue un vice de forme majeur entraînant la nullité de plein droit de la procédure pénale engagée :
1. L'absence de notification formelle des droits du prévenu (Art. 3) au début de la détention.
2. L'absence d'accord ou de validation par un OPJ habilité lors du placement en rétention (Art. 5).
3. Le refus caractérisé de fournir de l'eau ou de la nourriture à un prévenu qui en fait la demande formelle (Art. 4).
4. Le dépassement injustifié et abusif des temps légaux de garde à vue ou l'obtention d'aveux sous la torture ou la violence illégitime (Code II, Art. D.06).
5. L'exécution d'une perquisition à domicile sans mandat et hors du cadre strict du flagrant délit (Art. 11).

Article 41 – Effets de l'annulation : Libération immédiate et restitution

1. La constatation d'un vice de forme par un Juge, un Magistrat ou l'OPJ responsable entraîne l'abandon immédiat des poursuites liées au vice.
2. Le prévenu doit être immédiatement remis en liberté et les saisies effectuées de manière illégale annulées (Code I, Art. 12 ; Code II, Art. 14 ; Code VI, Art. 30).

Article 42 – Écartement des preuves irrégulières et soulèvement des nullités

1. Toute preuve obtenue en violation des droits du prévenu (Art. 3), sans l'accord d'un OPJ (Art. 5) ou en dehors du cadre légal d'une perquisition (Art. 11) est écartée des débats (Code V, Art. 22).
2. La nullité peut être soulevée par le prévenu ou son avocat à tout stade de la procédure, ou relevée d'office par le juge. Les actes réguliers du dossier, qui ne dépendent pas de l'acte annulé, demeurent valables.
3. L'agent responsable d'un vice de forme s'expose à des sanctions disciplinaires.

Article 43 – Causes complémentaires de nullité

Sans préjudice de l'Article 40, entraînent la nullité des actes concernés (effets : Art. 41 et 42) :
1. Une saisie sans procès-verbal, sans inventaire ou sans scellés (Code II, Art. 12).
2. Une fouille hors du cadre de l'Article 19, ou une interception ou consultation de communications sans ordonnance, ou une saisie ou fouille de téléphone ou une géolocalisation sans ordonnance (Art. 19, al. 3, 22 et 22 bis ; Code I, Art. 17 ; Code II, Art. B.64).
3. Un acte de contrainte accompli par un agent n'ayant pas prêté serment (Code I, Art. 25 ; Code II, Art. C.52).
4. Un mandat non conforme aux Articles 20, 21 bis, 22, 22 bis ou 23, ou exécuté après sa durée de validité.
5. Un interrogatoire mené en l'absence de l'avocat demandé par le prévenu, sans renonciation expresse ni carence constatée (Art. 17 et 60).
6. Une détention ou une garde à vue décidée sans motif légal (Code II, Art. D.67).
7. Un acte de procédure ou une autorisation qui n'est pas écrit, daté et signé, ou dont l'accord oral d'urgence n'a pas été confirmé par écrit dans les vingt-quatre (24) heures (Art. 54 bis).

Article 44 – Régularisation des irrégularités mineures

1. Une erreur matérielle (faute de frappe, heure erronée, orthographe) n'entraîne pas la nullité si elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense. L'OPJ la rectifie par une mention datée et signée avant la clôture du dossier, ou le juge la rectifie.
2. Les causes de nullité des Articles 40 et 43 ne peuvent jamais être régularisées.
3. En cas de doute sur l'heure ou sur une mention du procès-verbal, le doute profite à la personne poursuivie (Code I, Art. 5 et 13).

Article 45 – Responsabilité de l'agent et recours de la personne lésée

1. L'agent à l'origine d'une nullité s'expose à des sanctions disciplinaires (Art. 42, al. 3). Si l'irrégularité est volontaire, il est poursuivi pénalement (Code II, Art. C.33, C.49, C.53, D.66 et D.67).
2. La personne lésée peut saisir l'Inspection Générale de la Police ou le Parquet (Code I, Art. 19 et 27). Les représailles contre elle sont punies par l'Article C.51 du Code II.
3. La détention ou la saisie irrégulière ouvre droit à indemnisation (Code VI).

TITRE VII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET ARTICULATION AVEC LES CODES I ET II

Article 50 – Primauté de la Constitution

1. Le présent Code s'applique sous réserve de la Constitution (Code I), norme suprême (Code I, Art. 1 et 3). Toute disposition contraire est nulle (Code I, Art. 1 et 50).
2. Les définitions de l'Article 6 du Code I (citoyen, agent public, flagrant délit, délais) s'appliquent au présent Code.

Article 51 – Articulation avec le Code I : droits fondamentaux dans la procédure

Les articles suivants mettent en œuvre les garanties de la Constitution :
a) Droits du prévenu et assistance d'un avocat (Code I, Art. 11) : Articles 3, 17 et 60 ;
b) Présomption d'innocence et droit au silence (Code I, Art. 13) : Articles 3, 17 et 36 ;
c) Légalité et non-rétroactivité (Code I, Art. 14 et 62) : les actes de procédure restent régis par le texte en vigueur au jour où ils sont accomplis ;
d) Non bis in idem (Code I, Art. 15) : nul ne peut être poursuivi de nouveau pour les mêmes faits après un jugement définitif (Art. 34) ;
e) Inviolabilité du domicile (Code I, Art. 12) : Articles 11, 20 et 24 ;
f) Vie privée et communications (Code I, Art. 17) : Articles 19 et 23 ;
g) Dignité et secours (Code I, Art. 10 et 30) : Articles 4, 6, 61 et 62 ;
h) Plainte et recours (Code I, Art. 19) : Articles 14, 33 et 45 ;
i) Égalité devant la loi (Code I, Art. 16) : la procédure est la même pour tous, y compris les agents publics (Art. 64).

Article 52 – Articulation avec le Code II : qualification, peines et mesures complémentaires

1. Tout acte de procédure vise l'article du Code II (A, B, C ou D) qui fonde la poursuite. Les fourchettes de peines, le cumul et la Mise en Fédérale sont ceux du Code II (Art. 1, 2 et 4), du Code V pour le cumul (Art. 35) et du Code IV pour la Mise en Fédérale (Art. 51).
2. Les saisies, confiscations et mises en fourrière suivent les Articles 11 à 17 du Code II, complétés par les Articles 12, 13, 18 et 19 du présent Code.

3. La Section A n'ouvre pas de casier. Pour les Sections B, C et D, l'OPJ vérifie le casier avant de retenir la récidive (Code II, Art. 2 et 4).
4. Les infractions liées à la procédure sont : le refus de décliner son identité (A.54), la soustraction de biens saisis (B.60), la sortie irrégulière de fourrière (B.61), la violation d'un couvre-feu (B.62), l'accès non autorisé à une zone sensible (B.63), l'interception illégale (B.64), l'usage excessif de la force (C.49), le détournement et l'abus de fonction (C.50), les représailles (C.51), l'acte sans serment (C.52) et le détournement d'un bien saisi (C.53).
5. Les mesures complémentaires du Code II ne sont exécutées qu'après notification à la personne.

Article 53 – Procédure pendant l'état d'urgence

1. Pendant l'état d'urgence proclamé selon le Code I (Art. 34), les couvre-feux et périmètres interdits s'appliquent ; leur violation est punie par l'Article B.62 du Code II.
2. Les droits garantis par les Articles 10, 11, 13, 14, 15 et 30 du Code I ne sont jamais suspendus : notification des droits, avocat, durées légales, alimentation et soins demeurent dus.
3. En cas d'arrestations nombreuses, chaque personne fait l'objet d'un procès-verbal et d'une inscription individuels au registre (Art. 8).
4. À la fin de l'état d'urgence, les mesures cessent, sans effet sur les poursuites pour les faits commis.

Article 54 – Délais et computation

1. Sauf mention contraire, les délais de procédure s'entendent en heures ou en jours (Code I, Art. 6).
2. Un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 23 h 59, heure officielle de la Ville de Bruxelles.
3. L'heure de chaque acte est consignée au procès-verbal (Art. 14 et 44).

Article 54 bis – Forme écrite et signature des demandes et décisions

1. Toute demande, requête, autorisation, ordonnance ou décision qui produit un effet juridique en procédure pénale est écrite, datée et signée (nom, fonction et signature) par son auteur. Cela vise notamment les demandes de la Police, du Parquet et de l'avocat, ainsi que les décisions du Procureur du Roi, du Juge d'Instruction et du tribunal.
2. Un écrit non signé, un accord oral ou un simple message n'a aucune valeur juridique.
3. Un acte soumis à autorisation (perquisition, saisie ou fouille de téléphone, géolocalisation, mandat, interception de communications) n'est valable que s'il porte la signature écrite de l'autorité qui l'autorise.
4. En cas d'urgence, l'accord oral de l'autorité compétente est admis, à condition d'être consigné au procès-verbal et confirmé par un écrit signé dans les vingt-quatre (24) heures. À défaut de confirmation dans ce délai, l'acte est nul.
5. La signature peut être électronique (nom et signature apposés sur le document).
6. La violation du présent article entraîne la nullité de l'acte concerné (Art. 40 à 43). Les demandes et déclarations des citoyens (plainte, requête) ne sont pas soumises au présent article, sauf si un texte l'exige.

Article 55 – Rapport d'usage de la force

1. Tout usage de la force par un agent (maîtrise physique, arme à impulsion électrique, arme à feu) fait l'objet d'un rapport écrit transmis à l'OPJ (Code I, Art. 27 et 31).
2. Le rapport indique l'heure, le lieu, le motif, les moyens employés selon la gradation du Code I (Art. 31, al. 2), les blessures et les soins prodigués.
3. En cas de blessure, un examen médical est proposé (Art. 6). En cas de lésion grave, l'Inspection Générale de la Police est informée (Code I, Art. 27).
4. L'usage disproportionné de la force est puni par l'Article C.49 du Code II.

TITRE VIII – COMPLÉMENTS SUR LA GARDE À VUE, L'AVOCAT ET LES DROITS DU PRÉVENU

Article 60 – Assistance de l'avocat

1. Dès la notification de l'Article 3, le prévenu peut demander un avocat de son choix ou un avocat commis d'office (Code V). L'avocat est avisé sans délai (Code I, Art. 11).
2. Si l'avocat choisi est injoignable ou n'arrive pas dans les quinze (15) minutes suivant la notification des droits, un avocat commis d'office est requis. Si aucun avocat n'est arrivé dans les dix (10) minutes suivant cette réquisition, soit vingt-cinq (25) minutes au total, l'OPJ constate la carence au procès-verbal et l'interrogatoire peut se poursuivre sans avocat. Le prévenu peut renoncer à l'avocat dès le début ; l'OPJ consigne cette renonciation au procès-verbal.
3. Un entretien confidentiel d'au moins cinq (5) minutes a lieu avant le premier interrogatoire, sans écoute ni enregistrement (Code II, Art. B.64).
4. L'avocat assiste aux interrogatoires et aux confrontations et a accès au procès-verbal d'arrestation et aux pièces essentielles (Art. 36).
5. La renonciation est libre et révocable à tout moment ; l'OPJ la consigne au procès-verbal, sans document distinct à signer. Une demande d'avocat, ou la révocation d'une renonciation, faite après l'expiration des vingt-cinq (25) minutes ne suspend pas l'interrogatoire en cours : elle vaut pour les interrogatoires suivants et pour la suite de la procédure (Art. 65, al. 2). Toute entrave à

l'accès de l'avocat entraîne la nullité (Art. 40 et 43).
6. Les avocats sont joignables vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre par Radio D Justice (Code V, Art. 55 bis). Leur nomination et le barreau relèvent du Code V (Art. 59).
7. Si aucun avocat n'est disponible, la garde à vue n'est ni reportée ni suspendue : à l'expiration des vingt-cinq (25) minutes de l'alinéa 2, l'OPJ consigne la carence au procès-verbal et la procédure se poursuit sans avocat. La personne peut aussi se défendre seule. Le report de quarante-huit (48) heures n'existe que pour l'audience de jugement (Code V, Art. 16, al. 6).

Article 61 – Conditions de rétention de la personne retenue

1. La personne est retenue dans un local sûr et salubre. En cas d'ivresse, elle est placée en cellule de dégrisement (Code II, Art. A.16).
2. Ses effets personnels sont consignés, inventoriés et restitués à sa libération (Code II, Art. 12, al. 5). La fouille suit l'Article 19.
3. Les personnes impliquées dans une même affaire sont séparées pendant les auditions.
4. L'OPJ contrôle régulièrement la situation de la personne et le consigne au registre (Art. 8). L'eau, la nourriture et les besoins naturels sont assurés (Art. 4).

Article 62 – Personne retenue blessée ou malade

1. La personne blessée, malade ou en détresse est examinée sans délai par les secours (Code VIII ; Code I, Art. 30). Le temps passé en soins est consigné et n'est pas décompté de la garde à vue, la personne restant sous surveillance d'un agent.
2. Le refus de porter assistance est puni par l'Article B.19 du Code II.
3. La personne peut refuser les soins non vitaux ; ce refus est consigné.
4. Le certificat médical est versé au dossier (Art. 40, al. 4 et Art. 55).

Article 63 – Vérification d'identité

1. La personne qui refuse de décliner ou de justifier son identité lors d'un contrôle (Art. 10) peut être retenue pour vérification pendant quinze (15) minutes au plus, sous le contrôle d'un OPJ (Code I, Art. 40 ; Code II, Art. A.54).
2. Passé ce délai, elle est libérée, sauf si elle est arrêtée pour une infraction, auquel cas l'Article 3 s'applique.
3. L'usage d'une fausse identité ou de faux documents est puni par le Code II (Art. B.23, B.53 et C.03).
4. La mesure est inscrite au registre (Art. 8).

Article 64 – Procédure visant un agent public

1. L'agent public soupçonné d'une infraction est traité comme tout citoyen et bénéficie des mêmes droits (Code I, Art. 16 et 26 ; Art. 3).
2. L'enquête visant un policier est menée par l'Inspection Générale de la Police sous l'autorité du Parquet (Code I, Art. 27), jamais par le service de l'agent mis en cause (Code I, Art. 26, al. 4). Celle visant un magistrat est confiée au juge désigné par le Code V.
3. L'agent peut être suspendu à titre conservatoire (Code II, Art. 9, al. 4). Ses armes, insignes et accès sont remis, et les preuves (rapport, enregistrements) sont saisies à titre conservatoire (Code II, Art. 11 à 14).
4. Les faits sont qualifiés selon les Articles C.33, C.49, C.50, D.40, D.41, D.66 et D.67 du Code II.

Article 65 – Avocat commis d'office et aide juridictionnelle

1. Toute personne retenue, prévenue ou accusée qui n'a pas d'avocat a droit à un avocat commis d'office, désigné sans délai à sa demande par le Parquet ou par le magistrat saisi (Art. 3 et 60 ; Code I, Art. 11 et 16).
2. La demande peut être faite à tout stade : garde à vue, audition, instruction ou audience. L'agent qui la reçoit la consigne au procès-verbal et la transmet sans délai ; il ne peut ni la refuser, ni la décourager, ni la retarder.
3. L'avocat commis d'office est payé par le Gouvernement, pour chaque intervention et sans condition de ressources de la personne (Code I, Art. 11, al. 4 ; Code V, Art. 59, al. 7).
4. L'avocat commis d'office a les mêmes droits, les mêmes devoirs et la même indépendance que l'avocat choisi (Art. 60 ; Code V, Titre V). Il ne peut refuser sa mission sans motif légitime, et la personne peut en changer une fois par motif sérieux.
5. Toute entrave à la désignation ou à l'accès de l'avocat commis d'office entraîne la nullité des actes accomplis sans lui, sauf renonciation expresse ou carence constatée selon l'Article 60 (Art. 40 et 43).
6. La fausse déclaration d'intervention de l'avocat commis d'office est un manquement grave (Code V, Art. 59, al. 8).